

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1022/25/9

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת תלויים וקצבת אזור ותיק), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 320 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 320(ה), במקום הסיפה החל במילים "יקבל קצבת תלויים ומחצית מקצבת האזרח הוותיק" יבוא "יקבל את מלוא קצבת התלויים ומלוא קצבת האזרח הוותיק".

דברי הסבר

סעיף 131 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע זכאות לקצבת תלויים. בני משפחה של מבוטח שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי, ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה עשויים להיות זכאים לקצבת תלויים. בני המשפחה הזכאים לקצבה האמורה הם אלמן או אלמנה וילדיו של המבוטח, העונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

לפי סעיף 320(ה) לחוק הביטוח הלאומי, מבוטח שזכאי לקצבת תלויים ולקצבת אזור ותיק במקביל, יקבל את מלוא קצבת התלויים ורק מחצית מקצבת האזור הוותיק ובלבד שהקצבה לא תפחת מהשיעור הקבוע באותו סעיף. הקצבאות האמורות משתלמות מכוח עילות תביעה שונות. הראשונה, משתלמת למבוטח מתוקף היותו קרוב של מבוטח שנפטר כתוצאה מתאונת עבודה, והשנייה, משתלמת לאדם מתוקף הגיעו לגיל זקנה.

מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך ששתי הקצבאות ישתלמו במלואן למבוטח הזכאי לשתייהן בו-זמנית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/17/754) ועל ידי חברת הכנסת אסתר רינה טרטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/2030), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/18/299), על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/18/646), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1115) ועל ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/18/4176).

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/56/19), על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/690/19) ועל ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/682/19), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (295/22), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/604/22) ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1116/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1311/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1625/24), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2259/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2983/24).

הצעת החוק זהה לפ/2259/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)